

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

**QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ
NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ VẬN DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI,
HỘI NHẬP QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA**

Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2025

THÀNH VIÊN NHÓM 5

ĐINH GIA HỘI ANH – 22127009

LÊ NGUYỄN GIA BẢO – 22127029

NGUYỄN HỮU GIA HÙNG – 22127143

ĐỖ LƯƠNG NHẬT MINH – 22127262

NGUYỄN GIA NGUYỄN – 22127301

DƯƠNG QUANG THẮNG – 22127384

NGUYỄN QUỐC THẮNG – 22127385

VÕ LÊ VIỆT TÚ – 22127435

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN – 22127446

LỜI CẢM ƠN

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh với đề tài “*Quan điểm của hồ chí minh về xây dựng nhà nước pháp quyền và vận dụng vào quá trình xây dựng nhà nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quá trình toàn cầu hóa*” là kết quả của quá trình cố gắng không ngừng nghỉ của nhóm em nhờ sự giúp đỡ của thầy. Qua bài tiểu luận này, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến thầy đã hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian học tập – làm việc vừa qua.

Nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Ngô Tuấn Phương – giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong suốt quá trình chuẩn bị bài thuyết trình và tiểu luận.

Trong quá trình làm bài tập, mặc dù chúng em đã rất cố gắng và nỗ lực, song những khiếm khuyết là điều không thể tránh khỏi. Nhóm em rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý của thầy để có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức bản thân, phục vụ tốt hơn trong công tác viết bài luận sau này.

Trân trọng!

Tập thể sinh viên Nhóm 5

MỤC LỤC

I.	TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN	1
1.	Nhà nước hợp hiến, hợp pháp	1
1.1.	Nhà nước hợp hiến	1
1.2.	Nhà nước hợp pháp.....	1
1.3.	Quản lý xã hội bằng pháp luật.....	1
1.4.	Kết hợp giữa đạo đức và pháp luật	2
1.5.	Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản	2
2.	Nhà nước thượng tôn pháp luật.....	2
2.1.	Quản lý Nhà nước bằng pháp luật	2
2.2.	Đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống	3
2.3.	Giáo dục pháp luật cho nhân dân.....	3
2.4.	Tính nghiêm minh của pháp luật	3
2.5.	Cán bộ phải gương mẫu trong tuân thủ pháp luật.....	4
3.	Pháp quyền nhân nghĩa	4
3.1.	Tôn trọng và bảo vệ quyền con người.....	4
3.2.	Pháp luật phải gắn với đạo đức và có tính nhân văn, khuyến thiện	5
3.3.	Nhà nước pháp quyền phải phục vụ nhân dân	5
II.	VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA.....	5
1.	Xây dựng Nhà nước thật trong sạch, vững mạnh	5
1.1.	Thành tựu đạt được	5
1.2.	Hạn chế.....	8
1.3.	Phương hướng, giải pháp hoàn thiện	9

1.4.	Kết luận	11
2.	Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.....	11
2.1.	Thành tựu đạt được	12
2.2.	Hạn chế.....	14
2.3.	Phương hướng, giải pháp hoàn thiện	17
2.4.	Kết luận	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		19

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

1. Nhà nước hợp hiến, hợp pháp

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một nhà nước hợp hiến, hợp pháp. Điều này được thể hiện rõ qua các nội dung sau:

1.1. Nhà nước hợp hiến

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định việc xây dựng một bản Hiến pháp dân chủ là nhiệm vụ cấp bách. Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 03/9/1945, Người đề nghị tổ chức Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để toàn dân bầu ra Quốc hội, cơ quan lập hiến của quốc gia.

Kết quả, ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã diễn ra, bầu ra Quốc hội khóa I, và đến ngày 09/11/1946, Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Hiến pháp này khẳng định mọi quyền lực thuộc về nhân dân và đặt nền tảng pháp lý cho việc tổ chức bộ máy nhà nước

1.2. Nhà nước hợp pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng một nhà nước hợp pháp phải được tổ chức và hoạt động dựa trên Hiến pháp và pháp luật. Người cho rằng, nhà nước phải bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 1946, với việc phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan này.

1.3. Quản lý xã hội bằng pháp luật

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật giữ vị trí tối thượng trong quản lý nhà nước và xã hội. Người cho rằng, nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời phải tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hiểu và chấp hành pháp luật. Người nhấn mạnh: "Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm".

Để thực hiện điều này, cần xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi của pháp luật.

1.4. Kết hợp giữa đạo đức và pháp luật

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, pháp luật và đạo đức phải luôn song hành. Pháp luật đặt ra để điều chỉnh hành vi, nhưng đạo đức mới là nền tảng giúp con người tự giác chấp hành pháp luật. Người nhấn mạnh: "Sửa chữa sai lầm, cố nhiên cần dùng cách giải thích thuyết phục, cảm hóa, dạy bảo. Song không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt".

Do đó, việc giáo dục đạo đức và ý thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là vô cùng quan trọng.

1.5. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là yếu tố quyết định sự thành công của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Người cho rằng, Đảng phải lãnh đạo việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời phải gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật. Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm cho nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước hợp hiến, hợp pháp đặt nền tảng cho việc xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nơi mà mọi quyền lực thuộc về nhân dân, được thực thi thông qua Hiến pháp và pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

2. Nhà nước thượng tôn pháp luật

2.1. Quản lý Nhà nước bằng pháp luật

Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng nhà nước quản lý không chỉ bằng bộ máy hành chính mà còn bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó quản lý bằng Hiến pháp và pháp luật là quan trọng nhất. Muốn thực hiện điều này, trước hết cần làm tốt công tác lập pháp để xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, hiện đại.

- Trong cương vị Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo soạn thảo Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959.
- Người đã ký ban hành 16 đạo luật và 613 sắc lệnh, trong đó có 243 sắc lệnh quy định về tổ chức nhà nước và hệ thống pháp luật.

- Bối cảnh lúc bấy giờ vô cùng khó khăn (vừa phải kháng chiến, vừa kiến quốc), nhưng Hồ Chí Minh và Nhà nước Việt Nam vẫn nỗ lực xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý đất nước theo hướng dân chủ.

2.2. Đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống

Hồ Chí Minh không chỉ coi trọng việc xây dựng pháp luật mà còn chú trọng việc đưa pháp luật vào đời sống, đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Để làm được điều này, cần có cơ chế giám sát nhằm kiểm tra việc thực hiện pháp luật, tránh tình trạng pháp luật bị xem nhẹ hoặc không thực hiện đúng.

2.3. Giáo dục pháp luật cho nhân dân

Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và năng lực sử dụng luật của nhân dân.

Người đặc biệt coi trọng việc giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật từ sớm, nhất là với thanh niên, để xây dựng một nhà nước pháp quyền vững mạnh.

Pháp luật là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, do đó người dân cần hiểu, biết quyền dân chủ của mình, “dám nói, dám làm”.

Hồ Chí Minh khẳng định rằng trình độ dân trí quyết định mức độ thực thi pháp luật, nên cần nâng cao dân trí, phát huy tinh thần chính trị của nhân dân để họ chủ động tham gia vào công việc của chính quyền các cấp.

2.4. Tính nghiêm minh của pháp luật

Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng pháp luật phải công bằng, nghiêm minh, không thể để tình trạng xử lý lỏng lẻo, thiếu nhất quán.

Người tuyên bố:

“Pháp luật Việt Nam tuy khoan hồng với những người biết cải tà quy chính, nhưng sẽ thẳng tay trừng trị những tên Việt gian đầu sỏ đã bán nước, buôn dân.”

Điều này đòi hỏi:

- Hệ thống pháp luật phải đúng và đủ.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho mọi người.

Người thực thi pháp luật phải làm đúng trách nhiệm và hành xử nghiêm minh, không thiên vị.

Hồ Chí Minh cũng phê phán những biểu hiện thiếu nghiêm minh trong thực thi pháp luật như:

- Xử lý quá rộng rãi, khoan dung quá mức.
- Xử phạt thì không nghiêm.
- Nhầm lẫn giữa công và tư, dẫn đến sai sót trong áp dụng pháp luật.

2.5. Cán bộ phải gương mẫu trong tuân thủ pháp luật

Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng cán bộ, đặc biệt là trong ngành hành pháp và tư pháp, phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật.

Trong thư gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc, Người viết:

“Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương ‘phụng công, thủ pháp, chí công vô tư’ cho nhân dân noi theo.”

Chính bản thân Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về việc sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật:

- Tự giác chấp hành kỷ luật.
- Gương mẫu thực hiện Hiến pháp, pháp luật trong mọi hoạt động.
- Người biến việc sống và làm việc theo pháp luật trở thành nếp sống, thói quen tự nhiên trong ứng xử hàng ngày.

3. Pháp quyền nhân nghĩa

Theo Hồ Chí Minh, nhà nước pháp quyền không đơn thuần là một bộ máy quản lý bằng pháp luật mà còn phải hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền con người và bảo đảm công bằng xã hội. Người cho rằng pháp luật không chỉ để duy trì trật tự mà còn phải phản ánh được tinh thần nhân đạo, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện. Pháp quyền nhân nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện qua các nội dung sau:

3.1. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người

Hồ Chí Minh tiếp thu những tư tưởng tiến bộ về quyền con người, nhấn mạnh rằng mọi cá nhân đều có quyền bình đẳng, quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đặc biệt, Người không chỉ quan tâm đến quyền chung của nhân dân mà còn chú trọng đến quyền

của các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số. Nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ và bảo đảm các quyền này thông qua hệ thống pháp luật chặt chẽ và công bằng.

3.2. Pháp luật phải gắn với đạo đức và có tính nhân văn, khuyến thiện

Hồ Chí Minh chủ trương rằng pháp luật không chỉ để trừng phạt mà còn phải giáo dục, cảm hóa con người, giúp người vi phạm có cơ hội sửa chữa sai lầm và hoàn lương. Chính vì vậy, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Nhà nước đã xóa bỏ những luật lệ hà khắc của thực dân, thay vào đó là những quy định đề cao quyền con người, chống mọi hành vi đối xử tàn bạo, phi nhân đạo.

3.3. Nhà nước pháp quyền phải phục vụ nhân dân

Hồ Chí Minh khẳng định rằng Nhà nước phải là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Pháp luật được ban hành phải phản ánh lợi ích của nhân dân, đồng thời nhân dân có quyền tham gia giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước.

II. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA

1. Xây dựng Nhà nước thật trong sạch, vững mạnh

1.1. Thành tựu đạt được

- *Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân*

- *Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về "lấy dân làm gốc":*

Bác Hồ từng nhấn mạnh: "Nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền. Xây lâu thắng lợi trên nền nhân dân." Đây là tư tưởng cốt lõi, yêu cầu cán bộ, đảng viên luôn quan tâm, lắng nghe, tôn trọng nhân dân.

- *Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân:*

- ❖ Thông qua bầu cử, trưng cầu ý dân, giám sát hoạt động nhà nước.
- ❖ Hiến pháp 2013 khẳng định: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện...”.

- ❖ Luật Trưng cầu ý dân 2015 là bước tiến lớn, đưa tinh thần “dân là chủ” vào thực tiễn, cho phép nhân dân thể hiện ý chí trong các vấn đề quan trọng của đất nước.
- *Ví dụ cụ thể:*
 - ❖ Luật Trưng cầu ý dân 2015 được Quốc hội thông qua, tạo cơ chế để người dân trực tiếp tham gia quyết định các vấn đề hệ trọng như chủ trương về chính sách quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội.
 - ❖ Các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày càng được chú trọng công khai, minh bạch, giúp nâng cao sự lựa chọn cán bộ của nhân dân.
- ***Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật***
 - *Bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật:*

Trong suốt quá trình đổi mới, Việt Nam đã ban hành và sửa đổi nhiều bộ luật quan trọng (Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư...) tạo khung pháp lý ngày càng đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
 - *Kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp:*
 - ❖ Đẩy mạnh phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa Quốc hội, Chính phủ và hệ thống Toà án, Viện kiểm sát.
 - ❖ Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
 - *Ví dụ cụ thể:*
 - ❖ Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 với quy định chặt chẽ hơn về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; chế tài xử lý nghiêm các trường hợp gian lận.
 - ❖ Một số vụ án lớn về tham nhũng bị xử lý nghiêm (cán bộ cấp cao vi phạm kê khai tài sản) thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, không có “vùng cấm”.

- ***Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm khiết, tận tụy phục vụ nhân dân***

- *Đề cao đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh:*

Bác Hồ yêu cầu cán bộ phải “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực và phẩm chất đạo đức, luôn hướng tới lợi ích của nhân dân.

Việc tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được coi trọng; nhiều chương trình đào tạo, chuẩn hóa chức danh, quy hoạch cán bộ dài hạn được triển khai.

- *Tinh thần nêu gương, “đốt lò” chống tham nhũng:*

Hàng loạt cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức công vụ đã bị xử lý, từ đó góp phần răn đe, xây dựng nền hành chính trong sạch.

Ví dụ: Vụ cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị xử lý vì vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại ngân sách.

- ***Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực***

- *Tham nhũng được coi là “giặc nội xâm”:*

Đảng, Nhà nước thường xuyên nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, liên quan đến sự tồn vong của chế độ.

- *Các chính sách kiểm soát quyền lực ngày càng được hoàn thiện:*

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoạt động quyết liệt, đưa nhiều vụ án lớn ra xét xử công khai.

Chú trọng kiểm tra, giám sát nội bộ, phát huy vai trò giám sát của người dân và báo chí.

- *Ứng dụng công nghệ trong chống tham nhũng:*

Thúc đẩy chính phủ điện tử, chuyển đổi số, minh bạch hóa thông tin, hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giúp giảm tham nhũng vặt.

Xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung... là nỗ lực thực tế góp phần hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người dân, doanh nghiệp, giảm cơ hội “tham nhũng vặt”.

- *Ví dụ:*

Vụ AIC liên quan đến sai phạm trong đấu thầu trang thiết bị y tế; một loạt quan chức và doanh nghiệp đã bị truy tố.

Qua đó cho thấy quyết tâm không khoan nhượng với các hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn.

1.2. Hạn chế

- Một số bộ phận cán bộ chưa thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh

- *Biểu hiện quan liêu, xa dân:*

Một số nơi, cán bộ chưa thực sự đặt lợi ích người dân lên hàng đầu, thậm chí những nhiều, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính.

- *Ví dụ:*

- ❖ Vụ cán bộ xã/phường “hành” dân khi làm sổ đỏ (2023), đòi hỏi những chi phí không chính thức.
- ❖ Một số cán bộ y tế “vòi tiền” bệnh nhân, biến hoạt động khám chữa bệnh thành dịch vụ trục lợi bất chính.

- Hệ thống pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ

- *Mâu thuẫn, chậm sửa đổi:*

Một số luật, nghị định, thông tư vẫn còn bất cập, thiếu tính đồng bộ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Việc theo dõi, rà soát, tổng hợp để kịp thời điều chỉnh chưa kịp thời dẫn đến hiện tượng “luật chồng lên luật”.

- *Ví dụ:*

- ❖ Luật Đất đai trước khi được sửa đổi (dự kiến 2024) có nhiều vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.
- ❖ Thủ tục cấp “sổ đỏ” còn rườm rà, dẫn đến nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

- Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn gặp nhiều thách thức

- *Phát hiện, xử lý chưa toàn diện:*

Chưa kiểm soát triệt để “tham nhũng vặt” ở cấp cơ sở.

Nhiều đối tượng tìm cách tẩu tán tài sản tham nhũng, gây khó khăn cho việc thu hồi.

- *Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập:*

Mặc dù đã có quy định về kê khai tài sản, nhưng khâu xác minh, giám sát, xử phạt vẫn hạn chế.

Công nghệ truy vết tài sản, dòng tiền chưa thực sự đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh kinh tế số.

- *Ví dụ:*

- ❖ Các vụ cảnh sát giao thông nhận hối lộ, “làm luật” trên đường vẫn tái diễn ở một số địa phương.
- ❖ Vụ việc một số cán bộ thanh tra “bảo kê” trong quản lý xây dựng, đất đai...

- ***Việc thực hiện dân chủ chưa đồng đều ở các cấp***

- *Quyền giám sát, phản biện của nhân dân còn hạn chế:*

Cơ chế lấy ý kiến người dân, tranh luận công khai trước các dự án còn mang tính hình thức.

Chưa phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, báo chí trong phản biện chính sách.

- *Ví dụ:*

- ❖ Vụ khiếu nại, khiếu kiện đất đai kéo dài (như Đồng Tâm - Hà Nội) cho thấy vẫn còn xung đột lợi ích, thiếu sự đồng thuận.
- ❖ Tình trạng chậm trễ trong giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, chưa tạo được niềm tin vững chắc.

1.3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện

- ***Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ***

- *Nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên:*

Thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hoạt động thực tiễn.

Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức rõ ràng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy.

- *Đẩy mạnh cơ chế nêu gương:*

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải là tấm gương sáng về liêm khiết, tận tụy.

Xây dựng văn hóa công sở “trách nhiệm, minh bạch, sáng tạo”.

- ***Hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục chồng chéo***

- *Tăng cường công tác tổng kết, rà soát pháp luật:*

Rà soát tính thống nhất giữa các quy định, tránh tình trạng “một việc, nhiều cách hiểu”.

Tham vấn rộng rãi từ các bên liên quan (chuyên gia, người dân, doanh nghiệp) khi sửa đổi, ban hành luật.

- *Đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai thông tin pháp luật:*

Cung cấp văn bản pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia, giúp người dân tiếp cận thuận lợi.

Ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu pháp lý thống nhất, giảm sai sót do tiếp nhận thông tin chưa kịp thời.

- ***Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng***

- *Hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập:*

Tăng cường xác minh tài sản, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không trung thực.

Khuyến khích áp dụng hệ thống quản lý tài sản, truy vết dòng tiền, hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng.

- *Mở rộng vai trò giám sát của nhân dân, báo chí:*

Tiếp nhận kịp thời thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực.

Bảo vệ người tố cáo, khuyến khích tinh thần đấu tranh, “không sợ bị trù dập” khi phanh phui sai phạm.

- *Ứng dụng công nghệ số trong quản lý hành chính, đấu thầu, mua sắm công:*

Hệ thống đấu thầu qua mạng (e-bidding) sẽ giúp giảm tiêu cực, nâng cao tính minh bạch.

Từng bước hạn chế giao dịch tiền mặt, ngăn chặn hành vi rửa tiền, tham nhũng tinh vi.

- ***Bảo đảm và mở rộng quyền dân chủ của nhân dân***

- *Thực hiện dân chủ cơ sở:*

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát, phản biện chính sách.

Công khai minh bạch các dự án, đề án, đặc biệt là các dự án liên quan đến thu hồi đất, xây dựng cơ sở hạ tầng.

- *Thiết lập cơ chế đối thoại và tiếp công dân hiệu quả:*

Lãnh đạo các cấp phải định kỳ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công khai kết luận.

Ứng dụng các nền tảng trực tuyến (website, mạng xã hội) để tiếp nhận phản ánh của nhân dân nhanh chóng, minh bạch.

1.4. Kết luận

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thật trong sạch, vững mạnh” là một quá trình liên tục, lâu dài, đòi hỏi sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Kinh nghiệm từ thực tiễn cho thấy bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, vẫn tồn tại không ít hạn chế, cần có giải pháp khắc phục đồng bộ. Dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh, có thể khẳng định một số nguyên tắc cốt lõi:

1. *Dân là gốc:* Mọi chính sách, pháp luật phải xuất phát từ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
2. *Thượng tôn pháp luật:* Bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng, không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm.
3. *Đạo đức công vụ:* Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức, đủ tài, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
4. *Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:* Quyết liệt, lâu dài, thường xuyên để không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ.

Việc kiên định thực hiện các giải pháp trên sẽ góp phần tạo dựng một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, đưa đất nước phát triển bền vững, chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

2. Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Người nhấn mạnh rằng để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là điều kiện tiên quyết. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập toàn cầu, tư tưởng của Người được vận dụng để hoàn thiện vai trò lãnh

đạo của Đảng, thúc đẩy dân chủ, pháp quyền và kiểm soát quyền lực, từ đó đưa đất nước phát triển bền vững. Quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ giúp định hướng chính sách, chiến lược của Đảng mà còn góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.

2.1. Thành tựu đạt được

- Hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

- Nguyên tắc "kiểm soát quyền lực nhà nước":

Lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, thể hiện sự thay đổi quan trọng trong nhận thức về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Cụ thể hóa quyền dân chủ trực tiếp:

- ❖ Luật Trưng cầu ý dân (2015): Tạo cơ sở pháp lý để người dân trực tiếp tham gia vào quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ví dụ: Trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp.
- ❖ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (2016): Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân.
- ❖ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo: Cho phép người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức.

- Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực:

Hiến pháp và pháp luật đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan (lập pháp, hành pháp, tư pháp), đồng thời thiết lập cơ chế để các cơ quan này phối hợp và kiểm soát lẫn nhau, tránh tình trạng lạm quyền. Ví dụ: Quốc hội có quyền giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án.

- ***Nâng cao vai trò Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước***

- *Hiến pháp là đạo luật có hiệu lực cao nhất:*

Mọi văn bản pháp luật khác đều phải phù hợp với Hiến pháp. Ví dụ: Luật Đất đai, Luật Dân sự... đều phải tuân theo các quy định của Hiến pháp về quyền sở hữu đất đai, quyền con người.

- *Kiểm soát quyền lực nhà nước:*

Hạn chế tình trạng cơ quan công quyền tự đặt thêm quyền hạn, bảo đảm mọi hành vi của cơ quan nhà nước đều phải dựa trên pháp luật. Ví dụ: Việc ban hành các nghị định, thông tư của Chính phủ phải tuân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- *Tăng cường tranh tụng trong tố tụng tư pháp:*

Bảo đảm tính khách quan, công bằng của quá trình xét xử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Ví dụ: Luật sư được tham gia tranh tụng tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.

- ***Đổi mới bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả***

- *Cải cách hành chính:*

Giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, tăng cường trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức. Ví dụ: Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- *Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan:*

- ❖ Quốc hội: Tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn.
- ❖ Chính phủ: Nâng cao năng lực điều hành, quản lý.
- ❖ Hệ thống tư pháp: Đảm bảo xét xử công minh, đúng pháp luật.
- ❖ Chính quyền địa phương: Phát huy tính tự chủ, sáng tạo.

- *Phát triển chính quyền điện tử:*

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Ví dụ: Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống kê khai thuế điện tử.

- ***Xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với nguyên tắc pháp quyền***

- *Hệ thống pháp luật hoàn thiện:*

Giảm thiểu tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật, nâng cao tính ổn định và dự báo của chính sách pháp luật. Ví dụ: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật để phù hợp với Hiến pháp và tình hình thực tế.

- *Bảo đảm quyền con người, quyền công dân:*

Hoàn thiện các luật bảo vệ quyền con người trên mọi lĩnh vực. Ví dụ: Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Người khuyết tật...

- *Hiến pháp 2013:*

Khẳng định bảo vệ quyền con người là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà nước. Ví dụ: Các quy định về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền biểu tình...

- ***Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước***

- *Hiến pháp 2013:*

Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố cốt lõi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- *Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo:*

Đảng tập trung vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, không can thiệp vào hoạt động cụ thể của bộ máy nhà nước.

- *Kiểm tra, giám sát:*

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Ví dụ: Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

2.2. Hạn chế

- ***Nhận thức chưa đồng đều về tầm quan trọng của Nhà nước pháp quyền XHCN***

- Ở một số nơi, nhận thức chưa đầy đủ, dẫn đến thực thi pháp luật không nhất quán.

- Một số chính sách chưa phản ánh đúng thực tiễn, gây khó khăn khi triển khai.

- *Ví dụ:* Một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của Nhà nước pháp quyền, dẫn đến thực thi pháp luật thiếu nhất quán. Cụ thể, năm 2023, nhiều vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tại

TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng do chính quyền địa phương chưa chủ động giải quyết, gây bức xúc trong dân.

- ***Chậm thể chế hóa chủ trương, định hướng lớn của Đảng***

- Một số nghị quyết quan trọng chưa được thể chế hóa kịp thời hoặc chưa đầy đủ.
- Một số chính sách có tính khả thi thấp, khó áp dụng vào thực tiễn.
- *Ví dụ:* Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chậm triển khai mặc dù

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được thông qua năm 2017. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ưu đãi và các chương trình hỗ trợ từ Nhà nước.

- ***Hệ thống pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ***

- Một số văn bản pháp luật còn mâu thuẫn, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản pháp luật còn chậm, gây khó khăn trong quản lý.
- *Ví dụ:* Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, sự mâu thuẫn giữa Luật

Đầu tư, Luật Đất đai và Luật Xây dựng đã dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các dự án, do phải tuân thủ nhiều quy định khác nhau.

- ***Cơ chế, chính sách chưa tạo điều kiện thuận lợi để huy động và phát huy nguồn lực***

- Chưa tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy nguồn lực từ xã hội.
- Chính sách chưa khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng pháp luật.
- *Ví dụ:* Thủ tục hành chính phức tạp khiến nhiều nhà đầu tư e ngại đầu

tư vào Việt Nam, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Chính sách chưa đủ khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, gây khó khăn trong việc phát triển các ngành công nghệ cao.

- ***Bộ máy hành chính còn chồng chéo, hoạt động chưa hiệu quả***
 - Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính vẫn còn bất cập.
 - Tình trạng chồng chéo giữa lập pháp và hành pháp chưa được khắc phục triệt để.
 - Hiệu lực và hiệu quả quản lý chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
 - *Ví dụ:* Một số sở, ngành tại địa phương có tình trạng chồng chéo chức năng, khiến việc giải quyết thủ tục hành chính bị kéo dài. Điều này gây kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính và giảm hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc cắt giảm biên chế chưa đi đôi với nâng cao hiệu quả làm việc, dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự ở một số bộ phận nhưng dư thừa ở bộ phận khác. Cụ thể trong lĩnh vực giáo dục dẫn đến tình trạng thừa giáo viên ở một số môn học, trong khi thiếu ở các môn khác, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập.
- ***Chưa phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương***
 - Một số bộ, ngành chưa đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.
 - Việc tập trung quyền lực quá mức có thể dẫn đến tình trạng xin - cho, phát sinh tiêu cực và tham nhũng.
 - *Ví dụ:* Một số địa phương vẫn phải xin ý kiến trung ương trong nhiều quyết định, khiến tiến độ triển khai dự án bị kéo dài. Cơ chế xin - cho trong phân bổ ngân sách gây ra tình trạng thiếu chủ động của các tỉnh, thành phố trong việc điều hành phát triển kinh tế.
- ***Cải cách hành chính, chính quyền điện tử còn hạn chế***
 - Việc chuyển đổi số trong quản lý nhà nước chưa được triển khai đồng bộ.
 - Chính quyền điện tử, chính quyền số phát triển chưa tương xứng với yêu cầu thực tế.
 - *Ví dụ:* Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến gặp nhiều khó khăn do hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền internet và trình độ dân trí.
- ***Tổ chức thực thi pháp luật còn yếu, cán bộ thiếu trách nhiệm***
 - Một số cán bộ chưa chủ động, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.
 - Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc vẫn còn tồn tại.

- Một số cán bộ có xu hướng "đổ lỗi" cho hệ thống pháp luật để bao biện cho việc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ.
- *Ví dụ:* Một số cán bộ, công chức có biểu hiện né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các vấn đề hành chính. Một số địa phương chậm triển khai các quy định mới, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân khi áp dụng pháp luật vào thực tế.

2.3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện

- ***Nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN***
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Nhà nước pháp quyền cho cán bộ, công chức và nhân dân.
 - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo thực thi pháp luật đồng bộ và hiệu quả.
- ***Thể chế hóa kịp thời chủ trương, định hướng lớn của Đảng***
 - Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo để thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn.
 - Rút ngắn thời gian ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật để đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả.
- ***Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo đồng bộ, minh bạch***
 - Rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
 - Tăng cường công tác phản biện, lấy ý kiến chuyên gia và nhân dân trước khi ban hành các chính sách quan trọng.
- ***Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền***
 - Tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, phản biện chính sách, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước.
 - Khuyến khích người dân sử dụng các công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình, nâng cao ý thức pháp luật trong xã hội.

2.4. Kết luận

Việc đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, từ hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiểm soát quyền lực đến cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như nhận thức chưa đồng đều, chậm thể chế hóa chủ trương, chồng chéo pháp luật và bất cập trong quản lý. Do đó, cần tiếp tục cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Việc kế thừa và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền vẫn là kim chỉ nam quan trọng, giúp định hướng quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân chính là nền tảng để xây dựng một Nhà nước pháp quyền vững mạnh, thực sự "của dân, do dân và vì dân".

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. *Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)*, NXB Chính trị quốc gia Sự thật.